PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0190434-42.2016.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Eireli**
:	

Vistos.

Tratam-se os autos de pedido de Recuperação Judicial proposto por CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI.

A Requerente juntou documentos às fls. 17/206.

Ao final, requereu o deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como solicitou, em caráter liminar, a determinação da suspensão de corte e a manutenção dos serviços das concessionárias de fornecimento de energia.

É o breve relato.

Em seguida, passo aos fundamentos de fato e de direito e a proferir minha decisão.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a empresa é tida como objeto principal do Direito Empresarial, e, fundamentalmente, significa que todo o arcabouço da norma jurídica empresarial se dedica a cuidar da 'atividade', não mais se concentrando na figura do empresário, seja, individual ou sociedade empresária. Nesse sentido ensina **SÉRGIO CAMPINHO**:

> *"A empresa não interessa apenas a seu titular – o empresário – , mas a diversos outros atores do palco econômico, como os trabalhadores, investidores,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *fornecedores, instituições de crédito, ao Estado, e em suma, aos agentes econômicos."*[1]

Portanto, o princípio da preservação da empresa, vem com a finalidade de cuidar da 'atividade', ou seja, toda fonte produtora de empregos, circulação de bens e serviços, sendo elemento essencial para a estrutura de mercado e desenvolvimento econômico-social do País. Veja-se lição de **WALDO FAZZIO JÚNIOR** sobre este Princípio:

> *"Se é verdade que a proteção do crédito mantenedor da regularidade do mercado é um intento que precisa ser perseguido, não é menos verdade que o interesse socioeconômico de resguardar a empresa, como unidade de produção de bens e/ou serviços, prevalece sobre quaisquer outros afetados pelo estado deficitário, porque se revela como o instrumento mais adequado para atender o interesse dos credores dos empregados e do mercado."*[2]

Tal princípio norteia a recuperação judicial, expressamente inserido no artigo 47, da LRF, que estabelece o seu objetivo e suas finalidades:

> *"A recuperação judicial tem por* ***objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira*** *do devedor, a* ***fim de permitir a manutenção da fonte***

---

[1] CAMPINHO, Sérgio. **Falência e recuperação de empresa**: O novo regime da insolvência empresarial. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 124.
[2] FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Nova Lei de falência e recuperação de empresas.** 2 ed. - São Paulo: Atlas, 2005. p. 36.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> ***produtora***, ***do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores***, ***promovendo***, *assim, a* ***preservação da empresa***, *sua função social e o estímulo à atividade econômica." (grifou-se)*

Então, a recuperação judicial que além de evitar a falência da empresa, vem como meio de realizar, ou melhor, promover a preservação da empresa, bem como cumprir a função social que esta possui perante a sociedade.

Compulsando-se os autos, vislumbro a presença dos requisitos e pressupostos necessários ao atendimento do pedido de processamento, ou seja, a documentação acostada aos autos demonstra a devida observância ao art. 48 da LRF, assim como os requisitos enumerados pelo art. 51 da Lei 11.101/05.

Dessa forma, tem-se que a Requerente cumpriu as exigências constantes da Lei 11.101/05 para o processamento do pedido de recuperação judicial.

De outra face, a Requerente, informa que tem recebido avisos de cobrança com iminência de corte no dia 16.12.16, e, requer, liminarmente, a suspensão deste corte e a determinação da continuidade do serviço de energia elétrica.

Em sendo assim, verifica-se dos autos que a Requerente tem como objeto o comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivadas; produtos alimentícios, em geral; comércio varejista de laticínios; frios; carnes – açougues e mercadorias; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; dentre outras atividades, ora descritas na inicial e devidamente demonstradas na documentação adunada aos autos.

Dessa forma, nota-se que a utilização da energia

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

elétrica é imprescindível para o regular desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente, pois esta necessita do funcionamento de maquinários (ex. câmaras de refrigeração e resfriamento) que assegurem a conservação dos produtos a serem comercializados, como por exemplo, carnes e similares.

É de fácil percepção que a suspensão do fornecimento de energia elétrica iria acarretar um imenso prejuízo a Requerente, e, por consequência, à sua universalidade de credores, os quais precisam ter a oportunidade de decidir sobre a viabilidade econômica do Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado posteriormente pela empresa.

Com efeito, é inegável que este Juízo, em observância aos Princípios da Função Social e o da Preservação da Empresa, de modo preliminar e precário, deve garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, de modo a impedir que os maquinários e instalações deixem de funcionar regularmente, para que, assim, a empresa possa ter condições de prosseguir na atividade, comercializando seus produtos e buscando novos meios de aquisição de capital necessários a composição de seu fluxo de caixa.

É importante dizer também que os créditos de titularidade das concessionárias de energia elétrica foram devidamente submetidos à recuperação judicial e serão pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial, caso seja aprovado, em atendimento ao art. 49, caput da Lei 11.101/05.

Nesse sentido, é válido destacar a Jurisprudência:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI Nº

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

11.101/2005.

1. A parte agravante se insurgiu contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica, enquanto perdurar o processo de recuperação judicial.

2. O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico − financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

3. Ressalte - se que o corte no fornecimento de energia elétrica inviabilizaria a atividade da empresa, impossibilitando que a referida sociedade comercial cumpra a sua função social, causando prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não terão seus créditos satisfeitos.

4. O objeto do presente recurso está consubstanciado na possibilidade do crédito atinente prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica estar ou não sujeito aos efeitos do da recuperação, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.

5. Portanto, levando em consideração o fato de o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

crédito em questão não estar arrolado dentre as exceções de sujeição à recuperação judicial previstas nos parágrafos do dispositivo legal precitado, é lícito concluir que os créditos decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica se submetem ao regime de recuperação judicial da empresa devedora.

6. Ademais, em se tratando o fornecimento de energia elétrica de serviço público indispensável ao funcionamento da empresa, aplica - se ao caso em análise o princípio da continuidade dos serviços públicos, de sorte que aquele não poderá ser interrompido durante o concurso de observação, prazo no qual há a suspensão da exigência de todos os créditos até se operacionalizar a reorganização da empresa recuperanda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Nº 70056648520 (N° CNJ: 0389479 67.2013.8.21.7000. COMARCA DE BENTO GONÇALVES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/05.

Estando o crédito oriundo do fornecimento de energia elétrica submetido aos efeitos da recuperação judicial é ilegal e abusivo o seu corte como forma de compelir o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

usuário ao pagamento de dívida pretérita. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIMO. (Agravo de Instrumento Nº 70034938175, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 13/05/2010)

ISTO POSTO, determino o **processamento** da Recuperação Judicial da empresa CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, por se encontrarem presentes os requisitos legais.

Defiro o pedido liminar constante na inicial, razão do que determino a expedição de ofícios às concessionárias ELETROBRÁS e ENEL para que se abstenham de suspender o fornecimento de energia elétrica à empresa recuperanda, por dívida anterior ao presente pedido, até que se decida sobre a viabilidade do Plano de Recuperação.

Nos termos do artigo 52, I da Lei 11.101/2005, nomeio Administradora Judicial, a advogada SILVANA CLÁUDIA SILVA ANDRADE ALMEIDA, profissional cadastrada nesta Vara que deverá ser intimada para prestar o termo de compromisso a que se refere o artigo 33 da referida Lei, em 48 horas.

Nos termos do art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da Administradora Judicial em 1,0% do valor devido aos credores submetidos a recuperação judicial, cuja remuneração deverá ser feita de forma mensal durante o período do deferimento da recuperação, iniciando-se desde já, o correspondente ao montante de 60%, devendo, o restante, 40%, ser depositado no último mês relativo ao cumprimento do plano de recuperação, em conta deste Juízo, tudo nos termos dos §1 e §2 do sobredito artigo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Dispenso de apresentação de certidões negativas que a requerente exerça suas atividades, excetuando-se a contratação com o Poder Público ou para eventual recebimento de incentivos ou benefícios fiscais (Art. 52, II).

Ficam suspensas todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da LRF.

A devedora apresentará plano de recuperação no prazo de até 60 (sessenta) dias da publicação desta decisão (artigo 53 da Lei 11.101/2005) e doravante, em quaisquer atos, contratos ou documentos firmados, fará obrigatoriamente consignar que se encontra 'em recuperação judicial', conforme dispõe o artigo 69 da mesma Lei.

Determino que o devedor apresente contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores (art. 52, IV da Lei 11.101/2005).

Expeça-se o edital a que se refere o artigo 52, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005.

Intime-se o representante do Ministério Público e comunique-se por carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (art. 52, V da Lei 11.101/2005).

Expedientes necessários, oficiando-se, inclusive, à JUCEC.

Fortaleza/CE, 15 de dezembro de 2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[3]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/12/2016 às 09:04 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 2798F0A.

[3] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.

• § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:

III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**

Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.** Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.